

1502446-50.2022.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Ezaú Messias dos Santos
Comarca: Itatiba
Foro: Foro de Itatiba
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 25/11/2022
... DEBATES E JULGAMENTO

Ação: Furto
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA
Representante do Ministério Público: Dr. Gustavo Simioni Bernardo
Réu: WELINGTON APARECIDO DA SILVA
Defensora: Natalia Basso Ortiz, OAB 437160/SP
Testemunhas: PM Johnney Carlos Florêncio e PM José Ricardo Gonçalves França
Vítima: ÉRIK DE ANDRADE MENEGASSO

Aos 22 de novembro de 2022, às 11:45h, nesta cidade e ...

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
Vara Criminal da Comarca de Itatiba
Av. Barão de Itapema, 181 - Centro - Cep: 13250-902 - Itatiba - SP
Fone: (11) 2299-1206 / e-mail: itatibacr@tjsp.jus.br

Processo nº
1502446-50.2022.8.26.0544

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Ação: Furto
Autor: JUSTIÇA PÚBLICA
Representante do Ministério Público: Dr. Gustavo Simioni Bernardo
Réu: WELINGTON APARECIDO DA SILVA
Defensora: Natalia Basso Ortiz, OAB 437160/SP
Testemunhas: PM Johnney Carlos Florêncio e PM José Ricardo Gonçalves França
Vítima: ÉRIK DE ANDRADE MENEGASSO

Aos 22 de novembro de 2022, às 11:45h, nesta cidade e comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, seguindo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça e na forma do Comunicado CG nº 284/2020, realizou-se audiência de INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente, com a concordância das partes e envolvidos no ato processual. Prévia e reservadamente reuniram-se o(s) acusado(s) e seu(s) Defensor(es) por intermédio de reunião, via ferramenta Microsoft Teams. Pelas partes foi manifestada a concordância com a utilização de recurso de gravação audiovisual para a colheita dos depoimentos, dispensada a transcrição, em conformidade com os parágrafos 1º e 2º do artigo 405 do CPP e item 77.5 das NSCGJ. Presentes na videoconferência o MM. Juiz de Direito Dr. Ezaú Messias dos Santos, o Assistente Judiciário ao final nomeado, o Promotor de Justiça, Dr. Gustavo Simioni Bernardo, o réu WELINGTON APARECIDO DA SILVA, a defensora, Dra. Natalia Basso Ortiz, OAB 437160/SP, a vítima, ÉRIK DE ANDRADE MENEGASSO 36842038820, e as testemunhas comuns, PM Johnney Carlos Florêncio e PM José Ricardo Gonçalves França. Ao início dos trabalhos, com a concordância do MP e da Defesa, o MM. Juiz interrogou o réu, observadas as formalidades do artigo 185, do CPP. Após, passou a

tomar o depoimento das testemunhas, que ingressaram individualmente na reunião de videoconferência, preservada a incomunicabilidade e observadas as formalidades legais. Homologada a dispensa da oitiva da testemunha comum, PM Jose Ricardo Gonçalves França e da vítima Erik de Adnrade Menegasso.

A seguir, pelo MM. Juiz foi encerrada a instrução processual e, passando-se aos debates, concedeu a palavra às partes, que apresentaram as razões finais oralmente, tudo gravado pelo sistema audiovisual.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: VISTOS. WELINGTON APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 24 de setembro de 2022, por volta das 01h00, no interior da banca de jornal localizada Avenida Barão de Itapema, Praça Paulo Pires da Silveira, nesta cidade e comarca, subtraiu para si vinte e três dichavadores, sete tesouras, quatorze maços de cigarros de marcas diversas, uma camiseta de cor preta, um pacote de tabaco, um pacote de fósforos, doze isqueiros da marca Bic, um frasco de gás para isqueiro, três aparelhos "bong", oito pacotes de papel de seda, cinco chips para telefone celular, cinco canivetes e quantia de R\$ 181,75, em detrimento do patrimônio da vítima Érik de Andrade Menegasso. Segundo a denúncia, o réu arrombou a janela da banca de jornais, nela ingressou e pegou os bens que lhe interessaram, porém foi abordado por policiais militares acionados por populares, sendo recuperados os bens dispensados na fuga. Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 80/82), a denúncia foi recebida (fls. 110/112), o réu citado e pelo defensor foi apresentada resposta à acusação (fls. 133/136). Em audiência de instrução e julgamento foram colhidos e gravados os depoimentos da vítima, dos guardas municipais e o interrogatório, manifestando-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia, com o redutor pela tentativa, ao passo que a Defesa reiterou os argumentos da resposta, acompanhando o MP. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Conforme as provas trazidas aos autos, não pairam dúvidas de que o réu tentou praticar um furto que lhe foi imputado. Vejamos. O réu admitiu que, vivendo nas ruas e envolvido com drogas, arrebentou a porta da banca de jornais para furtar bens para vendê-los para pagar dívida com traficantes, mas foi flagrado por policiais enquanto tentava fugir. Em juízo disse que teve uma recaída e voltou a usar drogas e assim, com uma barra de ferro, arrombou a janela e entrou na banca, separou alguns bens e jogou a sacola para fora, porém, quando saía, viu os policiais e tentou fugir, sem êxito. Os policiais, em síntese, relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de furto na praça do centro da cidade e para lá se deslocaram. Ao chegaram no local, avistaram um indivíduo pulando de dentro da banca com uma sacola de plástico em mãos, dispensando-a na tentativa de se evadir. Nesta moldura, preso em flagrante logo após a subtração, não há dúvidas para a condenação, observando apenas que plotado ainda dentro da banca e imediatamente dominado pelos policiais que flagraram a subtração, não conseguiu o agente consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. O crime tentado, por definição, é aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Trata-se de norma de extensão temporal da conduta típica. Segundo se depreende da prova colhida em contraditório, o réu arrombou a porta da banca de jornais e arrebatou os itens que lá existiam, porém foi de pronto visto e perseguido por policiais militares que o dominaram sem que conseguisse ter a posse tranquila dos bens. Por fim, prevalece a qualificadora do rompimento de obstáculo, confirmada inclusive pela confissão do réu. Assim, a conduta se amolda perfeitamente na norma preceptiva do artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. artigo 14, do Código Penal, passando-se à fixação da pena. Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relevando o pequeno valor dos bens recuperados, a confissão a denotar arrependimento, a despeito da folha penal do réu, contumaz criminoso, a pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, dois anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, a qual mantenho na segunda fase de dosimetria da pena compensando a reincidência com a confissão. Observando o iter criminis percorrido, não conseguindo a agente ter a posse tranquila dos bens já que imediatamente foi perseguido e dominado por policiais, reduzo a pena em dois terços, tornando-a definitiva em oito meses de reclusão e três dias-multa. Sem parâmetros para se

aferir a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal. Não atendendo o réu os requisitos subjetivos, uma vez que é reincidente em crime doloso, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso II, do Código Penal), ou a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal). Observando as circunstâncias judiciais e sendo o réu reincidente, com fulcro no disposto no artigo 33, parágrafo 2º alínea 'c' e parágrafo 3º do Código Penal, reputo necessário o início de cumprimento de pena no regime semiaberto. DISPOSITIVO. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de condenar WELINGTON APARECIDO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de oito meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de três dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. artigo 14, II, do Código Penal. Permanecendo a necessidade de custódia cautelar, reincidente e agora condenado, não poderá o réu recorrer em liberdade. Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenado, o réu arcará com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça. Recomende-se o réu na prisão onde estiver e, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. P.I.C. Itatiba, 24 de novembro de 2022. EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS. Juiz de Direito. Sentença publicada em audiência. O MM. Juiz assina este termo em nome de todos os presentes, os quais tomaram ciência de seu conteúdo e não apresentaram impugnação, portanto, saem as partes presentes devidamente intimadas. Nada mais. Eu, ____ (Thiago André Busso), escrevente, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Link de acesso à mídia, devendo ser copiado e colado diretamente no navegador:

https://tjssp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/tbusso_tjssp_jus_br/ERNDLNHpnmpDp1JrPTIoq3IB_bHVoafsAhn66vqCJCxP2Q?e=kBVt10